

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos artigos 128, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 24, caput, do Código de Processo Penal, denunciou ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE, já qualificado nos autos, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, assim narrado na

exordial:

“Consta nos autos de Inquérito Policial que, na noite de 24 de abril de 2019, em hora incerta, na residência localizada na rua Joaquim Pedro da Silva, nº 297, nesta Cidade e Comarca de Rancharia, Antônio Donizete Dembiske, prevalecendo-se de relações domésticas, na forma da Lei nº.11.340/06, ameaçou sua irmã Madalena Dembiske, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo o apurado, o denunciado e a vítima são irmãos e o denunciado mora na residência da frente e a vítima na dos fundos do mesmo terreno. Ocorre que, na ocasião dos fatos, o denunciado ameaçou a vítima com o seguinte dizer: “vou te matar!”. A vítima, temendo por sua integridade física e psicológica, visto que as ameaças são recorrentes, exerceu o direito de representar em face do denunciado (fls.06). Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência Antônio Donizete Dembiske, como incurso no artigo 147, c.c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e requeiro que seja ele citado da acusação para respondê-la, ouvindo-se durante a instrução do processo as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado, até final decisão condenatória.” (fls. 39-40).

A denúncia, a 27 de abril de 2020, foi recebida, determinando-se a citação do acusado ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE para responder, por escrito, à acusação (fls. 101-102).

Regularmente citado (fl. 155), o denunciado ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE, por intermédio de sua defensora nomeada (fl. 164), apresentou resposta à acusação (fl. 159-163).

Não se vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária, designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (fls. 248-249).

Durante a instrução, foram ouvidas a ofendida e a testemunha arrolada. O imputado ANTÔNIO DONIZETE DEMBISQUE não compareceu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. De outro lado, não há questões preliminares ou prejudiciais. Passo, incontinenti, ao mérito.

A materialidade do crime está comprovada com o boletim de ocorrência (fls. 3-4) e os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

A autoria também é certa e recai sobre o réu ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE.

Em Juízo, a ofendida Madalena Dembiske respondeu que: o acusado é seu irmão. Foi ameaçada, no ano de 2019, pelo denunciado. Matá-la-ia, como também sua irmã, Jandira Dembiske. Ele estava embriagado. Há tempos ele não aparece na sua vivenda. Não houve ameaças depois.

Durante a instrução, a informante Madalena Dembiske relatou que: estava presente naquele dia. O imputado, seu irmão, chegou bêbado e passou a discutir com Madalena Dembiske. Ele a ameaçou, disse que a mataria. Ouviu isso.

O acusado ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE em nenhuma oportunidade foi encontrado.

Esses foram os elementos de informação e de prova produzidos. Diante deles, indubitável se mostra a autoria, de maneira a se revelar como o único desate possível o condenatório.

Como se viu acima, a vítima Madalena Dembisque aduziu, em dois momentos distintos, as circunstâncias e a autoria dos fatos.

É sabido que, para os delitos que envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha, especialmente aqueles cometidos no âmbito domiciliar, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas, pois perpetrados às furtadelas, longe dos olhos de outras pessoas, a palavra da vítima tem relevo diferenciado; sobretudo quando corroborado com outros elementos e não se vislumbrar indício nenhum de haver ela tentado incriminar falsamente um inocente.

Nesse contexto, em solo jurisprudencial, é irrestrito o prestígio à palavra da ofendida:

“Lesão Corporal Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Ameaça. Violência doméstica. Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave. Configuração. Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave mediante intimidações sérias e idôneas. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.” (TJSP; Apelação Criminal 1500064-34.2019.8.26.0142; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTOS CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA E PÚBLICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. REQUERIMENTO EXPRESSO PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVO. DEMAIS CAUTELARES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, nos termos do entendimento desta eg. Corte Precedentes. [...]” (RHC 119.097/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Mas não é só isso.

O depoimento da informante Jandira Dembisque, prestado em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, também constitui, igualmente, rica prova da autoria dos crimes, a ratificar as assertivas da vítima.

Isso porque, a um, ela foi a única, fora as partes envolvidas neste processo, que presenciou o primeiro fato; a dois, ele (o depoimento) foi corroborado por outros elementos jungidos aos autos; a três foi feito de forma uníssona e não contraditória; a quatro, não há indícios de parcialidade, vale dizer: improvável ela ter, gratuitamente, incriminado pessoa inocente.

A jurisprudência é farta no sentido do aceite de testemunhas oculares, seguindo, como exemplo, excertos de decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – CRIME ANÃO BEM DELINEADO – REVELIA – OFENDIDA, IRMÃ DO RÉU, QUE TROUXE VERSÃO ABSOLUTAMENTE RAZOÁVEL E ESTRIBADA POR RELATO DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LMP E ART. 44, I, CP – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E, PROVIDO O APELO MINISTERIAL.” (TJSP; Apelação Criminal 0003129-67.2016.8.26.0223; Relator: Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica. Ameaça. Sentença absolutória. Ministério Público requer a condenação pelo delito de ameaça, nos exatos termos da denúncia. Possibilidade. Autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas nos autos. Palavra da vítima corroborada por testemunha ocular. Dosimetria. Basilar deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo, uma vez que o acusado ostenta maus antecedentes. Na segunda fase, necessário reconhecer a agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal. Deve ser fixado o regime inicial aberto. Violência ou grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Maus antecedentes não recomendam a concessão do sursis. Recurso ministerial provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500554-38.2019.8.26.0536; Relator: Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021).

Passando assim as coisas, diante da palavra da vítima e do testemunho da informante, é possível afirmar, sem dúvidas, que o réu é autor do crime de ameaça narrado na exordial.

Acrescento, demais, que: i. é impossível a aplicação do princípio da insignificância para este crime (enunciado 589 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça); e ii. o estado anímico alterado não é circunstância que descaracteriza o crime (Apelação Criminal n. 0004263-77.2017.8.26.0132; rel. Des. CAMARGO ARANHA FILHO; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 08/11/2018).

Ao réu ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE não socorre nenhuma excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Passo a individualizar a pena do denunciado ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

3.1. Circunstâncias judiciais

No que tange à culpabilidade, impõe-se que se examine “a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta” (in Cezar Roberto BITENCOURT, Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 375). In casu, ela não é acentuada.

Por antecedentes se devem entender os fatos anteriores perpetrados pelo denunciado ANTONIO DONIZETE DEMBISQUE. A finalidade desse modulador é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do agente com a prática delituosa.

In casu, ele possui antecedentes criminais, pois: i. foi condenado, a 10 de fevereiro de 2001, por um crime de dano, ocorrido a 21 de abril de 1996 – autos n. 0000112-93.1996.8.26.0491; e ii. foi condenado, a 01 de agosto de 2019, por outro

crime de furto, ocorrido em 28 de outubro de 2006 – autos n. 0005215-22.2012.8.26.0491 (fls. 285-286). E, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes” (AgRg no REsp 1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2019).

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a família, o trabalho e a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito “à sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Não há, nestes autos, informações suficientes, motivo por que deixo de valorá-la.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Nada há de desfavorável.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, que não lhe são desfavoráveis, salvo quanto aos antecedentes, razão por que recrudescer a reprimenda em 1/6 (um oitavo), totalizando 5 (cinco) dias de detenção, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção (para cada ameaça).

Deveras, mostra-se aconselhável a majoração no patamar de 1/8 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021); no entanto, reputo razoável e justo o aumento de 1/6 (um sexto), relativamente aos antecedentes, porque há duas condenações definitivas.

3.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes.

Presentes duas circunstâncias agravantes. No caso em tela verifica-se a circunstância tipificada no artigo 61, inciso II, alínea “f”, qual seja, ter o acusado se prevalecto de relações domésticas e praticado crime contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006. Pode ser verificada também, a agravante identificada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, isto é, a da reincidência, pois, nos autos n. 0003167-90.2012.8.26.0491, a 17/08/2015, foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas (fl. 286).

À vista disso, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021), para cada uma delas, vale dizer, em 5 (cinco) dias de detenção, ficando a pena intermediária em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

3.3. Minorantes ou majorantes

Inexistem causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento de pena, perfazendo a pena definitiva, para este delito, em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, na ausência de outras causas modificadoras.

4. REGIME INICIAL PAR AO CUMPRIMENTO DE PENA

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, a circunstância judicial negativa (dois maus antecedentes), o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto.

5. DETRAÇÃO

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

Entretanto, no caso dos autos, o imputado não ficou preso. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

6. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITA DE DIREITOS E SURSIS

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porquanto "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico ou familiar impossibilita a substituição" da primeira pela segunda (enunciado 588 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Igualmente incabível a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso II, do Código Penal) em vista das circunstâncias judiciais negativas.

7. RECURSO E ENCARCERAMENTO

Considerando a quantidade de pena, o regime inicial fixado, obviamente é incabível a custódia cautelar, podendo, caso queira recorrer, fazê-lo em liberdade.

8. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu ANTONIO DONISETE DEMBISQUE nas iras do artigo 147, caput, do Código Penal combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f" do mesmo Codex; ii. fixo a pena definitiva em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto.

Condeno ANTONIO DONISETE DEMBISQUE ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Notifique-se a ofendida, encaminhando-lhe cópia da sentença, nos termos do artigo 21 da Lei 11.340/2006.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo; iii. arquivem-se estes autos.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.

Rancharia, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA